



Auf den Weg zur direkten Demokratie - das unentdeckte Deutschland

Antrag: Der Bund soll eine Volksabstimmung durchführen, um über die Annahme der vorgeschlagenen neuen Verfassung zu entscheiden. Die Annahmebedingung für die neue Verfassung erfordert, analog zur Annahme des Grundgesetzes von 1949, eine Zweidrittelmehrheit.

Vorwort

Dieses Schreiben zielt darauf ab einen Weg zu beschreiten, der das Wohl des deutschen Volkes und all seiner Individuen gleichermaßen in den Mittelpunkt stellt.

"Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen." (Konfuzius)

Zum Wohle des deutschen Volkes und damit aller Menschen soll dieses winzige Licht leuchten auf dem Wege zur direkten Demokratie. Ziel ist die Rückgewinnung der Souveränität des deutschen Volkes.



Ansatz

Der Neuanfang wird durch die neue Verfassung eingeleitet und bildet damit die Ausgangsbasis. Die neue Verfassungsmäßige Ordnung basiert auf dem Grundgesetz der BRD und erweitert bzw. modifiziert diese durch bestimmende Änderungen. Dies ermöglicht weiterhin bestehende Gesetze und Institutionen der BRD zumindest als vorläufig gültig zu erhalten. Änderungen durch die neue Verfassungsmäßige Ordnung sind stets erhaben, und BRD-Regelungen, -Gesetze (Paragraphen) und -Institutionen etc. sind untergeordnet oder ungültig.

Die Implementierung zielt auf aufrichtige Teilhabe, strenge Gewaltentrennung und wahrhafte Demokratie ab, bei der wörtlich jede Gewalt vom Volk ausgeht. Somit ist dies als erste und initiale Maßnahme zu verstehen, um die Selbstbestimmung durch Volksbeteiligung - in Freiheit und Verantwortung - sukzessive auszubauen und damit den Rückbau und Übergreif des Staatsapparats auf das notwendige und minimale Maß durch grundlegende Reformationen zu realisieren.

Neue Verfassungsmäßige Ordnung

Die neue Verfassungsmäßige Ordnung basiert auf dem Grundgesetz der BRD und definiert bestimmende Änderungen.

Grundsätze

Gewaltentrennung: Jegliche Person darf maximal Teil einer Gewalt zur gleichen Zeit bzw. Wahlperiode sein.

Dienstzeit: Die Dienstzeit der durch das Volk gewählten Volksvertreter, Führungsebenen, Aufsichtsräte etc. ist auf zwei Jahre beschränkt. Die Wahlperiode von zwei Jahren wird als hinreichend erachtet und fördert bessere Steuerung bzw. Korrektur durch das Volk.

Volksabstimmungen: Die Teilnahme an Volksabstimmungen ist freiwillig, die Verantwortung für informierte Entscheidungen liegt beim Individuum. Eine Volksabstimmung bedingt lediglich eine Mindestbeteiligung von einem einzigen Bürger (theoretisch). Diese Festlegung dient der Freiwilligkeit, fördert Veränderung und Effizienz. Die Zustimmung des Volkes bedingt eine 2/3 Mehrheit. Wahlgegenstände einer Volksabstimmung müssen durch eine positive, klare und eindeutige Formulierung beschrieben sein und eine Bündelung von Wahlgegenständen zu einem einzelnen Wahlentscheid ist unzulässig.

Legislative (gesetzgebende Gewalt)

- Nur direkt Mandate (Bundes- und Landesebene)
- Keine Parteienlisten mehr
- Kein Zwang für Kandidaten, einer Partei anzugehören
- Keinerlei Einfluss mehr auf Judikative, d.h. Vorschlag oder Bestimmung von Richtern ist vollständig untersagt und damit getrennt
- Keine Beteiligung an der Exekutive
- Das Amt "Bundespräsident" ist abgeschafft, und die Befugnisse werden dem Volk übertragen
- Die "Unterschrift" des Bundespräsidenten, welche Gesetze erst gültig bzw. wirksam macht, wird durch eine Volksabstimmung ersetzt. D.h., das Volk muss explizit jedem Gesetzesentwurf zustimmen. Dies schützt das Volk und legt wahrhaftig die gesetzgebende Gewalt in seine Hände.
- Außerdem dient dies der Information und folglich Akzeptanz - ein Gesetz, das dem Volk nicht bekannt bzw. verständlich gemacht wird, ist letztlich Tyrannei. Daher soll auch die Judikative im Vorfeld einbezogen werden, um die Interpretation der Gesetzesvorlage dem Volke verständlich zu machen und sicherzustellen, dass es verfassungskonform ist.

Judikative (rechtsprechende Gewalt)

- Wird vom Volk direkt gewählt (zumindest die höchsten Ämter der verschiedenen Gerichte)
- Verfassungsrichter werden vom gesamten Volk direkt gewählt
- Analog sind Richterpositionen ggf. Länder Sache und demnach eine Landes- oder Regionalwahl

Exekutive (ausführende Gewalt)

- Regierung wird vom Volk direkt gewählt, d.h., Volk wählt Bundeskanzler, Bundesminister und analog auf Landesebene (Ministerpräsident, Landesminister alias Landesregierung)
- Falls ein Notstand auszurufen ist, muss dieser vom Volk bestätigt werden. Des Weiteren muss dieser vorab zeitlich terminiert werden und darf maximal ein Jahr betragen und endet immer mit der Wahlperiode der Exekutive.
- Alle Verträge und Maßnahmen müssen konform zur Verfassung sein - analog zu Gesetzen - und vom Volk in einer Abstimmung genehmigt werden.

Verteidigungsallianz (militärische Gewalt)

Die militärische Gewalt wird von anderen Gewalten getrennt und untersteht einer demokratischen Kontrolle, welche direkt durch die beteiligten Völker gewählt wird. Dieses demokratische Kontrollorgan bestünde aus einem Präsidenten und einem Regierungsstab, die den militärischen Oberbefehlshaber benennen und diesem weisungsbefugt sind - ergo in der Befehlshierarchie über dem Oberbefehlshaber stehen.

Damit wird die militärische Gewalt von nationalen Entscheidungen losgelöst und die Grundlage für eine gemeinschaftliche Verteidigungsarmee geschaffen. Deren Zweck besteht allein in der Verteidigung der Mitgliedsstaaten bzw. Völker.

Initial wäre das deutsche Volk alleiniges Mitglied, und andere Völker - insbesondere europäische Nachbarn - sind eingeladen, der Verteidigungsallianz beizutreten. Allerdings bedingt die Aufnahme die Aufgabe der militärischen Souveränität und den Friedenszustand (darf sich nicht im Krieg befinden), sowie die Zustimmung aller Völker, die bis dato Mitglied sind.

Dieser Ansatz bringt auch die Bestrebung des deutschen Volkes zum Ausdruck, der Gefahr militärischer Eskalation entgegenzuwirken (insbesondere innerhalb Europas), indem militärische Macht eben kein nationales Element mehr ist. Folglich haben Mitgliedsstaaten keine Möglichkeit mehr, militärische Mittel (Krieg) gegen andere Mitgliedsstaaten anzuwenden, und in der gemeinschaftlichen Stärke ist die notwendige Abschreckung gegenüber nicht Mitgliedsstaaten gegeben.

Dies ermöglicht mittel- bis langfristig auch eine Harmonisierung der Waffensysteme, sowie deren Produktion und Ausbildung. Damit würden Mitgliedsstaaten entlastet, die Effizienz gesteigert und die Kosten reduziert - Synergien.

Staatsmedien (Medien/Informative Gewalt)

Staatsmedien unter der direkten Herrschaft des Volkes, welches die Führungsebene und Aufsichtsrat durch Wahlen direkt bestimmt. Ihre Aufgabe soll die rein sachliche und neutrale Information der Bevölkerung sein und damit auch dem umfangreichen Bedarf hinsichtlich Wahlen bzw. Volksabstimmungen unterstützen (z.B. Vorstellung der Kandidaten, Programm Vorstellung/Erläuterung, Gesetzesvorschläge der Legislative, Maßnahmen der Exekutive etc.). Das Staatsmedium dient als unabhängige Informationsquelle zusätzlich zu privaten bzw. alternativen Medien. Der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk (ÖRR) wird verpflichtet, bis zur Implementierung und Funktionsbereitschaft den informativen Auftrag zu übernehmen.

Verfassungsschutz

Zu dem bisherigen Aufgabenbereich - der Überwachung zum Schutze des Volkes und der Verfassung - sollen auch alle staatlichen Institutionen überwacht werden. Analog zu Staatsmedien steht der Verfassungsschutz unter der direkten Herrschaft des Volkes, welches die Führungsebene sowie den Aufsichtsrat durch direkte Wahlen bestimmt. D.h., die Innenministerien (Bund und Länder) sind folglich nicht länger weisungsbefugt.

Verantwortung und Rechenschaft

Alle Beteiligten in den Gewalten bzw. staatlichen Institutionen unterstehen damit einer besonderen Verantwortung und schulden dem Volke stets Rechenschaft. Sie sind dem Wohle des Volkes verpflichtet und sollen in Treue und Loyalität dienen, ohne Eigennutz - schließlich sind sie Teil des Volkes.

Zusätzliche Änderungen

- **Nationales Recht dominiert internationales Recht:** Jeder Vertrag ist stets unserer Verfassung untergeordnet.
- **Zweckbindung staatlicher Gelder:** Jegliche staatliche Einnahmen (egal ob Steuer oder Abgabe) dürfen nur inländisch verwendet bzw. investiert werden. Gelder die nach Außen fließen bedingen der Zustimmung des Volkes (Volksabstimmung!).
- **Sozialhilfe durch die Gesellschaft:** Jegliche Sozialhilfe (z.B. Grundsicherung, Kindergeld, Pflege etc.) sind nur für deutsche Staatsbürger die in Deutschland Wohnen und leben.
- **Keine Schulden:** Der Staat darf keine Schulden machen. Projekte, die durch den gegebenen Haushalt nicht gedeckt sind, können dem Volk vorgeschlagen und durch Spenden realisiert werden. Kreditaufnahme/Schulden bedingen der Zustimmung des Volkes (Volksabstimmung!).
- **Keine Subventionen:** Stattdessen müssen förderliche Rahmenbedingungen geschaffen werden ("Nährboden"). Dies betrifft alle Varianten von privater Organisation, Unternehmung bzw. Gesellschaftsformen (z.B. NGO's, Parteien, Stiftungen, Firmen, Konzerne etc.). Diese müssen sich privat, d.h. selbst oder durch Spenden finanzieren. Ggf. nur mit Volksabstimmung.
- **Menschenwürde** nach BRD GG Art. 1 ist vage und soll mit folgender Ergänzung klarer bestimmt werden: Die Menschenwürde beinhaltet zumindest, dass der Mensch nicht verdinglicht werden darf (zum Objekt reduziert). Folglich ist damit die (bewusste) Entscheidungsfreiheit als essentieller Aspekt eines Menschen zu erachten. Diese Entscheidungsfreiheit bzw. das darauß resultierende Handeln wird durch die Verfassungsmäßige Ordnung (z.B. Grundrechte anderer) eingeschränkt. Dabei ist der leitende Grundgedanke: Die Freiheit des Individuums soll möglichst maximal erhalten bleiben und nur minimal eingeschränkt werden, um die friedliche Koexistenz zu gewährleisten.
- **Kein Recht auf Asyl:** Das Asylrecht (Art. 16a des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland) stellt einen Zwang dar, der das Volk seiner Selbstbestimmung beraubt und die Menschenwürde verletzt. Aus diesem Grund wird es für ungültig und nicht wirksam erklärt. Nur das Volk kann Asyl gewähren (Volksabstimmung!).
- **§188 StGB ("Majestätsbeleidigung")** wird mit sofortiger Wirkung ungültig und unwirksam.

Organisation von Volksabstimmung

Dieser Abschnitt beschreibt den initialen Ablauf von Volksabstimmungen.

Gesetze, Verträge, Notstandsbeschlüsse und sonstige Maßnahmen/Vorhaben sind Sachverhalte, über die das Volk durch eine Volksabstimmung entscheiden soll, indem es diese annimmt oder ablehnt. Um eine fundierte und informierte Entscheidung des Souveräns zu ermöglichen, ist grundsätzlich ein demokratischer Diskurs zu führen. Der Geltungsbereich bestimmt, ob eine regionale, landes- oder bundesweite Volksabstimmung

erforderlich ist. Sofern die Angelegenheit nicht rein inländischer Natur ist, ist eine bundesweite Volksabstimmung zwingend notwendig.

Zeitraumen für Volksabstimmungen:

- **Regelfall:** Ein Zeitraum von drei Monaten zwischen der Zugänglichkeit der Informationen und der Durchführung der Volksabstimmung gilt als ausreichend.
- **Ausnahmefall (Hohe objektive Dringlichkeit):** Unter hinreichender Begründung kann dieser Zeitraum verkürzt werden, wobei eine Mindestdauer von einer Woche einzuhalten ist.
- **Extremfall (Höchste objektive Dringlichkeit):** Im Extremfall kann der Zeitraum bei ausreichender Begründung komplett entfallen. Dies bedingt jedoch zwingend eine nachträgliche Volksabstimmung, die unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach der Maßnahme, durchzuführen ist.

Dringlichkeitseinschätzung nach Sachgebiet:

- **Gesetze:** In der Regel keine hohe Dringlichkeit.
- **Verträge:** In der Regel keine hohe Dringlichkeit.
- **Maßnahmen:** In der Regel keine hohe Dringlichkeit; Ausnahmen sind jedoch erwartbar.
- **Notstand:** Erwartungsgemäß höchste Dringlichkeit.

Schlusswort

Die Änderungen bilden die Grundlage und können nach dem Willen des Volkes weiterentwickelt bzw. geändert werden. Denn es ermächtigt die deutschen Staatsbürger und erhebt jeden Einzelnen zum wahrhaften Souverän.

Unterstützen Sie diese Petition mit Ihrer Unterschrift und insbesondere durch aktives Werben dafür. Denn nur gemeinsam können wir den notwendigen Wandel herbeiführen, um in der Gegenwart die Zukunft für all die einzigartig wunderbaren Leben zu gestalten, die da sind und die da kommen.

Den weiteren Weg lasst uns gemeinsam bestimmen - Sapere aude!

Im Falle der Annahme der neuen Verfassung

Mit Bezug auf Artikel 146 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ergeht im Namen des deutschen Volkes hiermit die Erlassung einer neuen Verfassung und beendet damit die Existenz der Bundesrepublik Deutschland.

Neuwahlen sind unmittelbar auf Bundesebene für Legislative und Exekutive durchzuführen. Die neue Verfassung ist durch die neugewählten Volksvertreter zu realisieren bzw. weiterzuführen.

Alle staatlichen Institutionen, Amtsträger, Beamte und Mandatsträger haben einen sauberen und reibungslosen Übergang zu gewähren und zu unterstützen. Sie verbleiben in der jeweiligen Funktion um das Tagesgeschäft weiter zu führen. Allerdings sind sie beschnitten, Gesetze oder Maßnahmen gegen die Neuwahlen und neue Verfassung zu erlassen bzw. auszuführen oder anderweitig irgendeine Form der Belastung hervorzurufen.